



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/701/2020
מס' בקשה: 6/708/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

שובל ניהול אור בגבעה בע"מ

התובעת:

באמצעות ב"כ: עו"ד דרדיק אירית

נגד

לינצר שמואל

הנתבע:

באמצעות ב"כ: עו"ד משה ישראלי

פסק דין

לפניי בקשה לאישור פסק בורר שהוגשה על ידי הנתבע, מחד גיסא; ובקשה לביטול פסק בורר שהוגשה על ידי התובעת, מאידך גיסא (להלן – "**הבקשות**"); במסגרת החלטה זו אדרש לפסק הבוררות שניתן על ידי עו"ד עמנואל גרופי שלמה בתאריך 19.10.2022 (להלן – "**פסק הבוררות**" ו"**הבורר**", בהתאמה).

רקע כללי:

1. התובעת היא שובל ניהול אור בגבעה בע"מ (להלן – "**התובעת**"), אשר שימשה החל משנת 2016 ועד לדצמבר 2019 כחברת הניהול של הבית המשותף שברחוב הזיתים 96 גבעת שמואל, הרשום בפנקס הבתים המשותפים והמוכר כחלקה 287 בגוש 6368 (להלן – "**הבית המשותף**").
2. הנתבע לינצר שמואל הוא בעל הזכויות של שלוש יחידות בבית המשותף המוכרות כתתי חלקות 43,42,41 (להלן – "**הנתבע**").

הרקע לבקשות בתמצית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/701/2020
מס' בקשה: 6/708/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. להליך שבכותרת קדם הליך נוסף (263/2018) שעניינו תביעה שהוגשה על ידי התובעת בתאריך 16.5.2018 (להלן – **"התביעה הקודמת"**). התביעה הקודמת הוגשה נגד הנתבע בגין דמי ניהול לשנת 2016, אולם בתאריך 24.2.2019, נמחקה התביעה בעקבות הסכמת הצדדים להעביר את הסכסוך להליך הבוררות (להלן – **"פסק הדין"**).

4. בתאריך 19.11.2020 הגישה התובעת תביעה כספית כנגד הנתבע, שבמסגרתה נטען כי הנתבע עשה דין לעצמו ושילם דמי ניהול חלקיים בלבד, זאת בלי שניתנה לו הסכמה לכך, לרבות הסדרת חלקו של הנתבע בגרעון שנותר עם סיום ההתקשרות עם התובעת.

5. בתאריך 6.12.2020 הגיש הנתבע בקשה לסילוק התביעה שהוגשה נגדו על הסף ובתאריך 2.5.2021 התקבלה החלטה מנומקת בעניין בקשת הנתבע לסילוק על הסף, במסגרת ההחלטה הוריתי על עיכוב ההליך ולהפניית הצדדים לבורר המוסכם, כפי שהוסכם בין הצדדים או לכל בורר אחר כפי שהוסכם בסעיף 3 לנספח להסכם מתאריך 28.2.2021 (ראו בהרחבה (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 701/20 **שובל ניהול אור בגבעה בע"מ נ' לינצר שמואל** (נבו 04.05.2021)). כאמור, בתאריך 19.10.2022, ניתן פסק הבוררות ובעקבותיו הוגשו הבקשות שלפניי.

תמצית טענות הנתבע בבקשה לאישור פסק הבוררות

6. ניסיון התובעת לפנות למפקח בתביעה נוספת נדחה בהחלטה שבה נקבע שעל הצדדים לפנות לבוררות. הבוררות התנהלה בהסכמה על ידי עו"ד עמנואל גרופי.

7. פסק הבוררות קבע כי על התובעת לשלם לנתבע 64,457 ₪, ומסכום זה יש לקזז 1,088 ₪, וכך סה"כ על התובעת לשלם לנתבע 63,369 ₪. על סכום זה יש להוסיף ריבית והצמדה. כך שעל הסכום של 30,537 ₪ יש להוסיף ריבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/701/2020
מס' בקשה: 6/708/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

והצמדה מתאריך 18.12.2016 ועל החלק הנותר בסך 32,832 ₪ יש להוסיף
ריבית והצמדה מתאריך 1.3.2017.

8. כמו כן, התובעת חויבה לשלם לנתבע מחצית מהוצאות הבוררות בסך כולל
של 10,659.75 ₪.

9. לאור האמור יש לאשר את פסק הבוררות וליתן לו תוקף של פסק דין.

תמצית טענות התובעת בבקשה לביטול פסק הבוררות

10. יש לבטל את פסק הבורר, שכן הבורר פעל שלא בהתאם לסמכויותיו ופסק
בניגוד לדין ובניגוד לתקנות הציבור. כמו כן, פסק הבוררות ניתן לאחר
שעברה התקופה לנתינתו.

11. על הבורר היה לפסוק בהתאם לדין המהותי, מעולם לא ניתנה הסכמה לכבוד
הבורר לסטות מהדין המהותי או להתעלם ממנו, בוודאי שלא הסכמה
מפורשת וברורה. לא בכדי בכל כתבי הטענות, לרבות בסיכומיהם, הצדדים
שמו דגש על הדין הקיים וההלכות המשפטיות הנהוגות.

12. הבורר התעלם מפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט 1969 (להלן – "חוק
המקרקעין") ופסיקתו היא בניגוד מוחלט לדין ולהלכות ומנוגדת לתקנות
הציבור. לדוגמה, הבורר נתן לנתבע פטור מתשלום חלקו בהוצאות אחזקת
הרכוש המשותף בבניין בגין שנת 2016 וחלק משנת 2019.

13. אף על פי שמדובר בחובה מוחלטת, הבורר שינה את תחשיב חלקו של הנתבע
בהוצאות אחזקת הבית המשותף ללא כל מדידה חדשה ועדכנית, התעלם
מהחלטות שהתקבלו באסיפות בעלי הדירות, שציקרן היעדר הסכמה למתן
פטור כזה או אחר למי מבעלי הזכויות בבניין מתשלום מלוא חלקם בהוצאות
אחזקת הרכוש המשותף.

14. כמו כן, הבורר התעלם מהוראות הסכם הניהול שהוא הבסיס למערכת
היחסים בין הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/701/2020
מס' בקשה: 6/708/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. כל החזר כספי מהכספים שהופקדו בחשבון התובעת מותר חוב שבסופו של דבר בעלי הזכויות בבניין או הנציגות יאלצו לשאת בו. בדיוק כדי למנוע מצבים כאלה המחוקק קבע באופן מפורש חובה מוחלטת וברת אכיפה לתשלום מלוא חלקו של בעל דירה בבניין.

16. פסק הבורר נוגד את סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, ומכאן שתוכנו של פסק הבוררות נוגד את תקנת הציבור ומוביל לפגיעה בצדדים אחרים שאינם צד לתיק זה.

17. פסק הבוררות ניתן בשיהוי רב ובחריגה משמעותית מהמועדים הקבועים בחוק הבוררות תשכ"ח - 1968 (להלן – "חוק הבוררות"). חוק הבוררות קובע כי פסק הבוררות יינתן תוך שלושה חודשים מהיום שהתחיל הבורר לדון בסכסוך וניתן להאריך זאת בשלושה חודשים בלבד. בענייננו הדיון הראשון בהליך הבוררות יתקיים בתאריך 12.10.21 ופסק הבוררות ניתן בתאריך 19.10.2022, כ-7.5 חודשים לאחר שהוגשו סיכומי התשובה. על כן, יש להורות על ביטול פסק הבוררות.

תמצית טענות הנתבע בתגובתו לבקשה לביטול פסק הבוררות

18. התובעת, בניגוד לתקנה 9 לתקנות הבוררות, תשכ"ט - 1968 (להלן – "תקנות הבוררות"), לא הגישה תצהיר כדין לאימות העובדות בבקשתה וזאת אף על פי שהיא נסמכת טיעונים עובדתיים, על כן, יש למחוק את הבקשה על הסף.

19. העברת המחלוקת בין התובעת לנתבע הייתה בהתאם להחלטת האסיפה הכללית ונציגות הבניין שהורו לתובעת לפנות לבוררות.

20. בהתאם להלכות, שימוש בעילות ביטול לפי סעיף 24 לחוק הבוררות, ייעשה בזהירות רבה ועל דרך הפרשנות הדווקנית. ביהמ"ש אינו מעביר ביקורת על תוכנו של הפסק ושיקולו של הבורר ואינו שם את עצמו כערכאת ערעור על פסיקת הבורר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/701/2020
מס' בקשה: 6/708/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. נראה כי מדובר בבקשה סתמית שהוגשה כדי להטריד ולעכב את אישור פסק הבוררות, ללא שקיימת כל עילה המתקרבת לעילות המנויות בחוק לביטול פסק הבוררות.

22. בסעיף 3(א1) למכתב הבורר נכתב באופן מפורש כי "הבורר לא יהיה קשור בדין המהותי, בדני הראיות ובסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט, אלא אם כן הוסכם אחרת בין הצדדים". בסעיף 3(אב) נכתב כי "הבורר יפעל בדרך הנראת לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה של חילוקי הדעות". מיד לאחר קבלת מכתב הבורר השיבה התובעת למייל הבורר "קיבלתי, תודה".

23. באופן לא ראוי התובעת העלימה מבקשתה את העובדות כי לא יהיה קשר בין הדין המהותי ופעילות הצדדים בבוררות על פי ההוראות הדיוניות. לאור האמור, תמוהה בקשתה של התובעת בגין עילה זו.

24. לעניין הטענה כי פסק הדין מנוגד ל"תקנות הציבור", התובעת מנסה ללא כל קשר ענייני להיכנס תחת עילה חריגה ונדירה זו, כאשר הצדדים קבעו את ניהול הבוררות ללא תלות בדין המהותי. נראה כי לפי שיטת התובעת, כל פסק דין שאינו לטובתה הוא פגיעה "בתקנות הציבור". בהתאם לפסיקה, פגיעה בתקנות הציבור משמעותה סתירה עמוקה לתפיסות היסוד של החברה בהיבטן המוסרי, חברתי או כלכלי. כמו כן, מדובר בפגיעה בכל הציבור ולא רק בקובץ מסוים של אנשים, וגם משום כך, אין כל רלוונטיות לעילה זו.

25. יש לדחות את טענת התובעת לפיה הבורר שינה את תחשיב חלקו של הנתבע בהוצאות ללא כל מדידה, וזאת מפני שעל פי פסק הבורר הנתבע חויב על יחידותיו שלא כדון בחישוב שטחים מפלה משאר הדיירים בבניין.

26. מי שעותר לבטל את הפסק בהינתנו עליו לעבור שתי משוכות המנומקות בסעיפים 26(א) לחוק הבוררות ו-26(ג) לחוק הבוררות. מדובר בטענה מקדמית שעל בעל דין להעלותה טרם מתן ההכרעה לגופו בסכסוך שבין הצדדים להליך ולא לאחר מכן. לכן, יש לדחות את טענת התובעת לפיה פסק הבורר ניתן בחלוף המועד לנתינתו.

האירועים שלאחר הגשת הבקשות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/701/2020
מס' בקשה: 6/708/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. בתאריך 25.12.2022 הגישה התובעת בקשה שכותרתה "בקשה להגיש תשובה לתגובת הנתבע", במסגרת הבקשה ציינה כי ראוי ונכון לאפשר לה להגיש תשובה לתגובת הנתבע, כך שטרם מתן ההחלטה תהיה פרוסה בפני המפקח מלוא התמונה העובדתית והמשפטית.

28. בתאריך 30.12.2022 התקבלה החלטה לפיה, לאחר עיון בבקשת התובעת, הוחלט לאפשר לה להגיש תשובה לתגובה, וזאת עד לתאריך 22.1.2023. בתאריך 22.1.2023 הגישה התובעת את תשובתה לתגובת הנתבע, אביא להלן את תמצית טענותיה, ובתאריך 23.1.2023, הגיש הנתבע את התייחסותו לטענות אלו, אביא כעת בקצרה את טענות הצדדים.

תמצית טענות התובעת בתשובתה לתגובת הנתבע

29. הנתבע צודק כי על פי תקנות סדר הדין בענייני בוררות על התובעת לצרף תצהיר לתמיכה בעובדות המפורטות בבקשה. התצהיר לא צורף מחמת טעות בתום לב, התובעת מתנצלת ומצרפת בזאת תצהיר. כמו כן, כב' המפקח מתבקש להשתמש בסמכותו בתאם לתקנה 176(א) לתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט-2018 (להלן – "תקנות סדר הדין האזרחי") ולהורות על ריפוי הפגם שמקורו בתום לב.

30. יש לציין כי הנתבע עצמו לא הגיש תצהיר לתגובה כנדרש על פי סעיף 50 לתקנות סדר הדין האזרחי.

31. יש לדחות את טענת הנתבע כי הגשת הבקשה כפופה להחלטת אסיפה כללית ונציגות, שכן הגשת בקשה לביטול פסק בוררות אינהרנטית להליך בוררות קיים ונובעת ממנו.

32. בקשת התובעת הוגשה לאור חוסר הסבירות הקיצוני בפסק הבורר אשר נוגד את הסכם הניהול המהווה את מקור ההתקשרות שבין הצדדים וכמו כן פוגע בזכויות שאר בעלי הדירות בבניין שיאלצו לשאת בתשלום חלקו של הנתבע.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/701/2020
מס' בקשה: 6/708/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

33. מנספחים 1-2 שצורפו לתגובה ומנספח 4 אשר צורף לבקשה עולה בבירור כי הצדדים הסכימו להצעת שכר הטרחה שנשלח להם על ידי כבוד הבורר ולא למתווה דיוני/ מהותי כלשהו. הנתבע עצמו ציין בתגובתו להצעת הבורר כי "מאשרים את שכר הטרחה".

34. תקנת הציבור לא יכולה לסבול מצב דברים בו בורר יכריע בסכסוך בין שני צדדים באופן שפוגע בזכויות של מי שאינו צד לסכסוך, בייחוד בעניין שהדין עצמו קובע שאי אפשר לפגוע בזכות ללא הסכמתו המפורשת של בעל הזכות. בענייננו החזר כספי מהכספים שהופקדו לחשבון או קביעה על פטור של בעל דירה, מותיר חוב שבעלי הזכויות בבניין יאלצו לשאת בו.

תמצית טענות הנתבע

35. התובעת עושה שימוש לרעה בהליכי משפט. התובעת לא הגיבה על תשובת הנתבע אלא שיפרה פגמים שהיו לה בבקשה המקורית, תוך ניצול בקשתה "להגיב" הגישה התובעת ללא בקשת רשות תצהיר שהייתה צריכה להגיש לפי כן.

36. התובעת טענה בהזדמנות זו לגבי אי הגשת תצהיר "בתשובה" מטעם הנתבע, כאשר קיימת פסיקה רבה כי אין צורך בהגשת תצהיר בתשובה לביטול פסק בוררות.

37. התובעת מעלה טענה לראשונה נגד זכות הנתבע להגשת התביעה שכנגד כאשר חוסר ההתנגדות של התובעת לדון בבוררות על התביעה שכנגד הייתה מובנת וברורה. גם לפני כב' המפקח הוצג במפורש כי קיימת הסכמה לקיים הליך בוררות בתביעת התובעת ובתביעה שכנגד שהגיש הנתבע.

38. התובעת העלתה עוד טענה חדשה בעניין הוצאות על הדיירים בשל פסק הבוררות. הנציגות והאסיפה הכללית החליטה להעביר את המחלוקת לבוררות בידיעתם כי הפסיקה יכולה להיות לטובת התובעת ולטובת הנתבע.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/701/2020
מס' בקשה: 6/708/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

39. לאור התנהלות התובעת, בגדרו של הליך זה בחוסר תום לב ובשימוש לרע שניתן לה להגיש תגובה לבקשה, כב' המפקח מתבקש להשית עליה הוצאות כפולות ומשמעותיות, הן על הבקשה והן על הצורך בתגובה זו.

דיון והכרעה

40. אקדים אחרית לראשית ואומר כי לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, ולאחר שבחנתי את מכלול המסמכים, החלטתי לדחות את בקשת התובעת לביטול פסק בורר, ולאשר את פסק הבוררות כבקשת הנתבע, ונימוקיי יפורטו להלן.

41. ראשית, מסכים אני עם טענת הנתבע לפיה התובעת לא הגישה תצהיר במועד ולא ניתן לה כל אישור להגיש את תצהירה בכתב התשובה לתגובה. , מה עוד שככלל, התגובה לתשובה אינה כמקצה שיפורים להעלאת טענות חדשות שלא בא זכרן בבקשה, או לתקן פגמים פרוצדוראליים שנפלו בבקשה (ראו והשוו רע"א 8317/06 טהוליאן נ' ג.מ.ח.ל חברה לבניה 1992 בע"מ, בפסקה 7 (נבו 21.1.2007)). כך שאכן בקשת התובעת לביטול פסק הבוררות לוקה בפגם דיוני של אי הגשת תצהיר כדין, בניגוד לדרישת תקנה 9 לתקנות הבוררות. עם זאת, אי הגשת תצהיר במועד הוא פגם הניתן לריפוי, ויש להעדיף עשיית צדק על פני מחיקת הבקשה מטעמים דיוניים לפיכך פגם זה יקבל ביטוי במסגרת שיקולי הוצאות ההליך (ראו והשוו ע"א 6528/99 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' עמנואל חברה לסחר יבוא, יצור ויצוא עצים בע"מ (נבו 13.6.2002)).

42. סעיף 24 לחוק הבוררות מורה כי: **"בית המשפט רשאי, על פי בקשת בעל-דין לבטל פסק בוררות, כולו או חלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר, מאחת העילות האלה:**

- (1) לא היה הסכם בוררות בר-תוקף;
- (2) הפסק ניתן על ידי בורר שלא נתמנה כדין;
- (3) הבורר פעל ללא סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות לו לפי הסכם הבוררות;
- (4) לא ניתנה לבעל-דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו;
- (5) הבורר לא הכריע באחד הענינים שנמסרו להכרעתו;



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/701/2020
מס' בקשה: 6/708/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- (6) הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לתת נימוקים לפסק והבורר לא עשה כן;
(7) הותנה בהסכם הבוררות שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין והבורר לא עשה כן;
(8) הפסק ניתן לאחר שעברה התקופה לנתינתו;
(9) תכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור;
(10) קיימת עילה שעל פיה היה בית משפט מבטל פסק דין סופי שאין עליו ערעור עוד."

43. ואמנם, סעיף 24 לחוק הבוררות מונה רשימה של עשר עילות אשר בהתקיימן אפשר לבטל פסק בוררות. אלא שלא אחת נקבע בפסיקה שנוכח הרצון לעודד צדדים לפנות לבוררות ולחזק מוסד זה, יש לנקוט גישה מצמצמת לעילות הביטול. עוד נפסק כי בית המשפט אינו יושב כערכאת ערעור על פסקי בורר, וגם אם טעה בורר בהחלטתו, או יישם את הדין שלא כהלכה, אין בכך כדי להוות עילה לביטול פסק הבוררות. משמעות הדבר היא, כי רק במקרים חריגים יבוטל פסק בוררות על בסיס אחת העילות המנויות בחוק (ראו, למשל: רע"א 113/87 **חברת נתיבי איילון בע"מ נ' יהודה שטאנג ובניו בע"מ**, פ"ד מה(5) 511, 516-517 (1991); רע"א 318/85 **כוכבי נ' גזית קונסיליום השקעות ופיתוח בע"מ**, פ"ד מב(3) 265, 275-273 (1988); רע"א 10487/07 **עמידר החברה הלאומית לשכון בישראל בע"מ נ' חי**, פ"ד סג(3) 795, 825 (2010).

44. על כך יש להוסיף כי בית המשפט רשאי לדחות בקשת ביטול על אף קיומה של אחת העילות האמורות בסעיף 24, אם היה סבור שלא נגרם עיוות דין [רע"א 8059/03 **שיכון ופיתוח לישראל בע"מ נ' דיור לעולה בע"מ**, ס(2) 211 (2005)].

45. ברע"א 3680/00 **אהרון גמליאלי נ' מגשימים כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ**, נז(6) 605 (2003)) ציינה כבוד השופטת א' פרוקצ'יה (בסעיף 15 לפסק דינה) כי: "דיני הבוררות בנויים על מדיניות משפטית שעיקרה חיזוקו של מוסד הבוררות וצמצום ההתערבות השיפוטית במהלכיו. ראוי להכיר במדיניות זו וליישמה הלכה למעשה. מכאן, שהתערבות שיפוטית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/701/2020
מס' בקשה: 6/708/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לביטולו של פסק בורר הינה בבחינת צעד חריג, רב משמעות והשלכות שיש לנקוט אותו במקרים נדירים, מקום שנמצא לכך בסיס איתן. אין בית-המשפט רשאי להתערב בפסק הבורר אפילו סבור הוא כי טעה טעות מהותית, בין עובדתית ובין משפטית, וגם אם על-פי תפיסתו הפעיל הבורר את שיקול-דעתו בצורה בלתי שקולה. הצדדים קיבלו על עצמם מראש את הכרעת הבורר גם אם יטעה, וגם אם צד זה או אחר לא ישבע נחת מההחלטה (ע"א 785/82 גרסטל נ' מבני כפה חפץ בע"מ [16], בעמ' 298; אוטולונגי [21], בעמ' 440). "על-כן, אף אם טעה הבורר בדבר הלכה או בשיקול הדעת, אין בכך כדי לבטל את הכרעתו, שהרי על-מנת כן קיבלוהו הצדדים עליהם" (ההדגשות אינן במקור).

46. עוד יש להוסיף כי עילות הביטול המנויות בסעיף 24 לחוק הבוררות, אינן מאפשרות בחינת תוכנו של הפסק, אלא רק בדיקת תקינות ההליכים (רע"א 7205/01 **כפר דניאל, מושב שיתופי להתיישבות חקלאית נ' יעקב מיטרני** (נבו 04.02.2002; סמדר אוטולונגי, בורות – דין ונוהל, מהדורה רביעית מיוחדת תשס"ה-2005, עמ' 964-965)).

47. אבחן כאמור את טענות התובעת אשר לשיטתה יש להורות על ביטול פסק הבורר בהתאם לסעיף 24 לחוק הבוררות, ובהתאם לגישת הפסיקה כפי שהובאה לעיל.

יש לדחות את טענת התובעת לפיה לא ניתנה לבורר הסכמה לבורר לסטות מהדין המהותי

48. התובעת טוענת כי לא ניתנה הסכמה לכבוד הבורר לסטות מהדין המהותי או להתעלם ממנו (ראו סעיפים 15-16 לבקשה לביטול פסק בורר).

49. לפיכך טוענת התובעת כי חל סעיף 24(3) לחוק הבוררות לעיל, שקובע כי אחת העילות לבטלות פסק הבוררות היא: **"הבורר פעל ללא סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות לו לפי הסכם הבוררות"**.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/701/2020
מס' בקשה: 6/708/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

50. אולם בענייננו לא נעלמה מעיניי העובדה כי סעיף 18.10 להסכם הניהול בין נציגות הבית המשותף לבין התובעת, מורה כי: **"הבורר לא יהיה כפוף להוראות הדין המהותי, לא לסדרי הדין ולא לדיני הראיות, אך יהיה חייב לנמק את פסקו"**. כך שכבר מהסכם הניהול עצמו, ניתנה הסכמת הצדדים לפיה הבורר רשאי לסטות מהדין המהותי ומסדרי הדין.

51. כמו כן, מסכים אני עם טענת הנתבע לפיה גם במסמך ששלח הבורר עצמו לצדדים, הסכימו הצדדים לכתב מפורשות כי **"הבורר לא יהיה קשור בדין המהותי, בדיני הראיות ובסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים"**. (ראו סעיף 3(א1) למכתב הבורר מתאריך 23.2.2021). כאשר למכתב זה השיבה התובעת במילים "קיבלתי, תודה". (ראו דוא"ל התובעת מתאריך 23.6.2021 שצורף כנספח 2 לתגובת הנתבע).

52. לפיכך, מצאתי כי יש לדחות את טענת התובעת בעניין הסטייה מהדין המהותי או מסדרי הדין.

יש לדחות את טענת התובעת לפיה פסק הבוררות מנוגד לדין ולתקנות הציבור

53. התובעת טוענת כי פסיקת הבורר מנוגדת לדין ולתקנת הציבור כאמור בסעיף 24(9) לחוק הבוררות ולשיטתה, הכרעת הבורר פוגעת בזכויות של מי שאינו צד לסכסוך ללא הסכמתם המפורשת של בעלי הזכות.

54. אלא שלאחר בחינת הטענה, מצאתי לנכון לקבל את טענת הנתבע. לא מצאתי כי בענייננו פסק הבורר פוגע בתקנות הציבור, ובוודאי לא באופן המצדיק צעד חריף כהתערבות בית המשפט לביטולו של הפסק.

55. בהתאם לפסיקה השימוש בעילת ביטול זו, לפיה פסק הבורר נוגד את תקנת הציבור, ייעשה במקרים נדירים, וזאת מחמת עמימותה של עילת ביטול זו". [רע"א 3083/10 שירותי בריאות כללית נ' עיריית באר-שבע (נבו) 25.7.2010] (להלן "שירותי בריאות כללית"); רע"א 6724/95 הוכמן נ' י.פ. יבואנים ומפיצים ציוד 1998 בע"מ (בפירוק) (נבו 2.9.1996).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/701/2020
מס' בקשה: 6/708/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

56. בהתאם לפסיקה, יש לפרש "בצמצום ולייחד את השימוש בה לנסיבות חריגות בלבד" (רע"א 2561/15 יצחק בראון נ' אנדריי גונשיורובסקי, בפסקה 12 (נבו 26.10.2015). שכן עילות הביטול המנויות בסעיפים 24 ו(9)-24 (10) לחוק "עוסקות בפגמים בהליך הבוררות שחורגים במידה רבה מעניינם הפרטי של הצדדים" (רע"א 651/19 חיים ברכר נ' דוד לפידות, בפסקה 6 (נבו 24.02.2019).

57. אשר למשמעות המונח "מנוגד לתקנת הציבור" נפסק כי: "פגיעה בתקנת הציבור משמעותה סתירה עמוקה לתפיסות היסוד של החברה בהיבטן המוסרי, חברתי או כלכלי" [רע"א 3680/00 גמליאלי נ' מגשימים כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ, פ"ד נז (6) 605; ע"א 294/91 חב' קדישא נ' קסטנבאום, פ"ד מו(2) 464].

58. בענייננו טענות התובעת בבקשתה הן טענות בעלות אופי ערעורי מובהק, הנוגדות את כאמור את המגמה שבבסיס חוק הבוררות והיא עידוד העברת סכסוכים לבוררות תוך הכרה בסופיות הכרעה בבוררות, וצמצום התערבות של בית המשפט בהכרעות אלה.

59. הבורר קיבל את טענתו של הנתבע בשאלה שהייתה במחלוקת בין הצדדים ופסק לטובתו. כמו כן, יש לזכור כי האסיפה הכללית והנציגות החליטו להעביר את ההכרעה במחלוקת, לפתחו של הבורר שיכריע על פי הבנתו ושיקול דעתו, לטובת צד זה או אחר.

60. כידוע, צד להליך משפטי עלול להפסיד ולשאת בהוצאות, ולכן הטענה כי הכרעת הבורר פוגעת בבעלי הזכויות שאינם צד לסכסוך אינה יכולה לעמוד לטובת התובעת וטענתה שפסק הבוררות נוגד את תקנת הציבור, שגויה, מרחיקת לכת, ואינה תואמת את ההלכה לפיה עילה זו תפורש בצמצום (ראו רע"א 8930/22 אחים פתחי חברה לבניה בע"מ נ' מ.ר.ר.ג. יזמות בע"מ, פסקה 5 (נבו 24.04.2023).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/701/2020
מס' בקשה: 6/708/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

61. לכך יש להוסיף כי פסק הבוררות ממילא אינו מכריע ולא התיימר להכריע בנושאים בעלי השלכות רוחב שמעבר לסכסוך שבין הצדדים, כפי שציין הבורר עצמו בפסק דינו "אין בקביעות ערכאת בוררות זו כדי לקבוע בעניינים אשר בהם יכולות להיות השלכות רוחביות... אלא הקביעה היא "אד הוק" (ראו סעיף 9 לפסק הבוררות) ולפיכך לא נפל בפסק הבוררות פגם, בוודאי לא פגם החורג במידה רבה מעניינם הפרטי של הצדדים.

62. כמו כן, שגתה התובעת שעה שלטענתה יש לבטל את פסק הבוררות שעה שהוא נוגד את הדין המהותי. כפי שנפסק בעניין **שירותי בריאות כללית** לעיל (בפסקה 16), בעת בחינת טענה בדבר עילה לביטול פסק בוררות לפי סעיף 24 (7) לחוק הבוררות אין לבחון האם הבורר פעל על פי הדין המהותי שכן בחינה מהותית של פסק הבוררות, מנוגדת לחוק הבוררות ולמטרותיו. ולפיכך במסגרת בקשה לאישור או לביטול פסק בוררות, אין לבדוק מה קובע הדין המהותי והאם פסק הבוררות עולה בקנה אחד עם הדין המהותי. מה עוד שלא מצאתי כאמור כי פסק הדין פוגע בתקנת הציבור, בוודאי לא פגיעה יסודית ועמוקה בתפיסות היסוד של החברה, המצדיק את ביטולו.

יש לדחות את טענת התובעת לפיה יש לבטל את פסק הבוררות מכיוון שניתן לאחר שעברה התקופה לנתינתו

63. התובעת טוענת כי פסק הבורר ניתן כ-7.5 חודשים לאחר שהוגשו סיכומי התשובה, כלומר, בשיהוי ניכר ובחריגה משמעותית מהמועדים הקבועים לכך.

64. בעניין זה, סעיף 24(8) לחוק הבוררות מורה כי אחת העילות לביטול פסק בוררות היא שהפסק ניתן לאחר שעברה התקופה לנתינתו. עם זאת, סעיף 24(8) מהווה עילה לביטול הפסק ובלבד ש"לא תשמע טענה של בעל-דין שפסק הבוררות ניתן שלא במועדו, אלא אם שמר לעצמו, בהודעה בכתב לבורר לפני מתן הפסק את הזכות לטעון טענה זו" (ראו סעיף 26(ג) לחוק הבוררות).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/701/2020
מס' בקשה: 6/708/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

65. על כך יש להוסיף כי בהתאם לגישה בפסיקה, גם כאשר קמה עילת ביטול הפסק לפי סעיף 26, עדיין נתון לבית-המשפט שיקול-דעת לעניין ביטולו, לדוגמה בסיטואציות בהן אין מועד קבוע למתן הפסק. במצב כזה, על הצד המבקש להביא להפסקת הבוררות מפאת חלוף הזמן או מסיבה אחרת או להעביר את הבוררים מתפקידם, לפנות לבית-המשפט ולבקשו לעשות כן. בית-המשפט יבדוק אם קמה עילה להפסקת הבוררות או להעברת הבוררים מתפקידם. [ראו והשוו רע"א 6171/99 ת.ס. תעשיות סיליקט בע"מ נ' רותם אמפרט נגב בע"מ, פסקה 9, נה(1) 327 (1999)].

66. בפסק הדין בעניין רע"א 2650/95 מרכז ציון חברה לפיתוח ובנין בע"מ נ' מרדכי כידון, נ(5) 466 (1997) הובהר כי: "ההיגיון והטעם שבהוראת סעיף 26(ג) ברורים. אין זה ראוי לעודד התנהגות אופורטוניסטית של צדדים להליך הבוררות. אין לאפשר מצב דברים בו אחד הצדדים, הסבור כי במתן פסק הבורר חל איחור המאפשר את ביטולו, יישב בחוסר מעש וימתין לנתינת הפסק, בסוברו כי אם יינתן הפסק לטובתו, יחריש וימלא פיו מים, אך אם תוכרע הבוררות לרעתו, יוכל למהר ולהעלות את טענת הפסול לפני בית-משפט" (ההדגשה אינה במקור).

67. ובמיושם לענייננו, התובעת לא נקטה מצדה בשום צעד ולא העלתה את נושא השיהוי, כמו טענות אחרות נגד הבורר, טרם מתן ההכרעה בסכסוך בין הצדדים להליך. כך שהבוררות המשיכה להתנהל גם אחרי חלוף המועד הקבוע בתוספת למתן הפסק, ובמצב דברים זה, לא עומדת לתובעת טענת האיחור כאמור בסעיף 24(8) לחוק הבוררות כדי לשנות את תוצאות הבוררות, ולכן טענתה נדחת.

68. לפני סיום: אציין כי גם לו הייתי סבור כי מתקיימת במקרה זה עילה מהעילות הקבועות בסעיף 24 לחוק, ולא כך היה, הרי שבהתאם לסעיף 26 לחוק הבוררות אין מקום לביטול פסק הבוררות כשלא הוכח כי נגרם עיוות דין, שכן במקרה שלפני התרשמתי כי הבורר הכריע בסכסוך תוך מתן הזדמנות לצדדים לטעון את טיעוניהם ולהביא ראיותיהם בשאלות שהתעוררו לפניו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/701/2020
מס' בקשה: 6/708/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לסיכום:

69. בקשת התובעת לביטול פסק הבוררות נדחית, ומאידך הבקשה לאישור פסק הבוררות מתקבלת.

70. לפיכך, אני מאשר את פסק הבוררות שבמחלוקת שניתן על ידי הבורר, עו"ד עמנואל גרופי שלמה, בתאריך 19.10.2022, ונותן לו תוקף של פסק דין.

71. אשר להוצאות ההליך, לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ולאחר שהבאתי בחשבון גם את הפגם הפרוצדוראלי של אי-הגשת התצהיר לבקשה, החלטתי כי על התובעת לשלם לנתבע, את הוצאות ההליך בסך כולל של 5,500 ₪. הוצאות ההליך ישולמו בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן יישאו ריבית פיגורים לפי סעיף 5 (ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 מיום מתן פסק הדין, ועל ליום מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתן היום, י' סיון תשפ"ג, 30 מאי 2023, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה